통합사회2

C파트 · 인권 · 헌법 · 제도 FINAL 50

동북고등학교 1학년

인권의 의미와 확장 · 헌법과 기본권 · 인권 보장을 위한 제도적 장치와 시민 참여

객관식 50문항

01

(가)~(다)에 나타난 인권의 특징을 바르게 연결한 것은?

> (가) 어느 나라 국민이든, 난민이든 사람이라면 누구나 인간다운 대우를 받을 권리를 가진다.
> (나) 국가나 타인이 정당한 이유 없이 개인의 생명과 자유를 함부로 빼앗을 수 없다.
> (다) 인권은 사람이 태어나면서부터 지니는 것으로, 국가가 허락해 주어서 생기는 것이 아니다.

① 보편성 – 천부성 – 불가침성
② 천부성 – 불가침성 – 보편성
③ 보편성 – 항구성 – 천부성
④ 보편성 – 불가침성 – 천부성
⑤ 불가침성 – 보편성 – 천부성

02

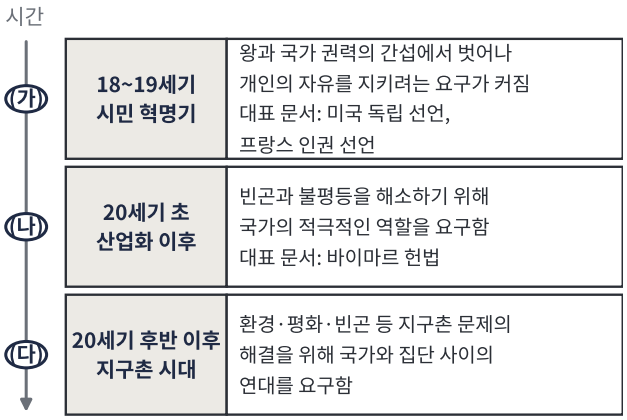
인권의 특징에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 고른 것은?

> **<보 기>**
> ㄱ. 보편성은 인종·성별·종교 등과 관계없이 모든 인간이 인권을 가진다는 뜻이다.
> ㄴ. 천부성은 인권이 법률에 규정되어야 비로소 생겨난다는 뜻이다.
> ㄷ. 불가침성은 국가나 타인이 함부로 침해하거나 빼앗을 수 없다는 뜻이다.
> ㄹ. 항구성은 일정한 기간이 지나면 인권이 소멸한다는 뜻이다.

① ㄱ, ㄴ　② ㄱ, ㄷ　③ ㄴ, ㄹ
④ ㄷ, ㄹ　⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

03

그림은 인권이 확장되어 온 과정을 시기별로 나타낸 것이다. (가)~(다)에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?



① (나)의 사회권은 (가)의 자유권이 확립되기 이전에 이미 헌법에 자리 잡았다.
② (다)에서 강조된 평화권·환경권은 (나)보다 앞선 시기에 헌법에 명시되었다.
③ (가)는 국가로부터의 자유를, (나)는 국가에 의한 인간다운 삶의 보장을, (다)는 국가 간 연대를 통한 권리 실현을 강조한다.
④ (가)는 국가의 적극적 개입을, (나)는 국가의 불간섭을, (다)는 국제 연대를 강조한다.
⑤ (가)와 (나)는 모두 국가 간 협력 없이는 실현이 불가능한 집단적 권리이다.

04

(가)~(다)를 인권의 발달 단계(세대)에 따라 분류한 것으로 가장 적절한 것은?

> (가) 지방 정부가 저소득 가구에 의료비와 주거비를 지원해 인간다운 삶을 보장하는 제도를 마련하였다.
> (나) 여러 나라가 협약을 맺어 국경을 넘어서는 대기 오염을 줄이고 모두가 깨끗한 공기를 누릴 수 있도록 하였다.
> (다) 국가 기관이 영장 없이 개인을 체포하지 못하도록 헌법에 신체의 자유를 규정하였다.

① (가) 1세대 – (나) 3세대 – (다) 2세대
② (가) 3세대 – (나) 2세대 – (다) 1세대
③ (가) 2세대 – (나) 3세대 – (다) 1세대
④ (가) 2세대 – (나) 1세대 – (다) 3세대
⑤ (가) 3세대 – (나) 1세대 – (다) 2세대

05

2세대 인권에 대해 잘못 말한 학생은?

> 갑: 산업화로 생긴 빈부 격차와 노동 문제를 해결하려는 요구에서 강조되기 시작했어.
> 을: 국가가 개인의 영역에 개입하지 못하도록 막는 것이 핵심이야.
> 병: 인간다운 생활을 할 권리 같은 사회권이 대표적이야.
> 정: 독일의 바이마르 헌법이 이를 헌법에 명시한 사례로 알려져 있어.
> 무: 오늘날 복지 국가가 국민의 기본적 삶을 책임지는 근거가 되기도 해.

① 갑
② 을
③ 병
④ 정
⑤ 무

06

(가), (나)에 대한 설명으로 옳은 것은?

> (가) 1215년 영국의 귀족들이 국왕에게 요구하여, 국왕도 법에 따라 권력을 행사해야 하며 함부로 사람을 체포·구금할 수 없다는 내용을 문서로 확인받았다.
> (나) 1689년 영국 의회가 국왕의 권한을 제한하고 의회의 권리와 국민의 자유를 보장하는 내용을 담아 제정하였다.

① (가)와 (나)는 모두 미국 독립 이후에 제정되었다.
② (가)는 모든 인간의 보편적 권리를 선언한 최초의 국제 문서이다.
③ (가)는 국왕의 권력 행사를 법으로 제한한 출발점으로 평가된다.
④ (나)는 국가가 사회권을 보장해야 한다고 처음 규정하였다.
⑤ (나)는 (가)보다 먼저 만들어졌다.

07

(가)~(라)를 제정된 시기가 이른 순서대로 나열한 것은?

> (가) 모든 사람과 모든 국가가 달성해야 할 공통의 기준으로 채택된 국제 연합의 선언
> (나) 자유와 평등을 천부의 권리로 선언하며 영국 식민지의 독립을 알린 문서
> (다) 사회권을 헌법에 명시한 독일의 헌법
> (라) 국왕의 권한을 제한하고 의회의 권리를 확인한 영국의 문서

① (나) – (라) – (가) – (다)
② (나) – (라) – (다) – (가)
③ (라) – (나) – (가) – (다)
④ (라) – (다) – (나) – (가)
⑤ (라) – (나) – (다) – (가)

08

다음은 인권 관련 두 문서의 일부이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 고른 것은?

> (가) “모든 인간은 평등하게 태어났으며, 창조주로부터 생명, 자유 및 행복 추구를 포함한 양도할 수 없는 권리를 부여받았다.”
> (나) “인간은 태어나면서부터 자유로우며 권리에 있어서 평등하다. 모든 정치적 결사의 목적은 인간이 가진 소멸될 수 없는 자연권을 보전하는 데 있다.”

<보 기>

ㄱ. (가)와 (나)에는 모두 인권을 천부의 권리로 보는 관점이 나타난다.
ㄴ. (가)와 (나)는 시민 혁명기에 자유권이 확립되는 데 기여하였다.
ㄷ. (나)는 사회권을 보장할 국가의 의무를 처음으로 명시하였다.
ㄹ. (가)는 (나)보다 뒤에 제정되어 (나)의 내용을 계승하였다.

① ㄱ, ㄴ　② ㄱ, ㄷ　③ ㄴ, ㄹ
④ ㄷ, ㄹ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

09

(가), (나)에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 고른 것은?

(가) 1838년 영국의 노동자들이 성인 남성의 보통 선거권 등을 요구하며 펼친 운동에서 내건 요구서
(나) 1919년 독일에서 제정된 헌법으로, 국민의 인간다운 생활을 보장할 국가의 책임을 규정한 문서

<보 기>

ㄱ. (나)는 국가의 적극적 역할로 인간다운 삶을 보장해야 한다는 사회권 사상을 반영하였다.
ㄴ. (가)는 (나)보다 늦은 시기에 나타났다.
ㄷ. (가)는 참정권 확대를 요구한 운동과 관련된다.
ㄹ. (가)와 (나)는 모두 자유권을 처음으로 헌법에 명시한 문서이다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

10

(가)~(다)에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 고른 것은?

(가) 국제 연합이 채택한, 모든 사람과 국가가 달성해야 할 인권의 공통 기준이다. 법적 구속력은 없다.
(나) (가)의 내용에 법적 구속력을 부여하기 위해 마련되었으며, 시민적·정치적 권리에 관한 규약과 경제적·사회적·문화적 권리에 관한 규약으로 구성된다.
(다) 여성에 대한 모든 형태의 차별을 없애는 것을 목적으로 하는 협약이다.

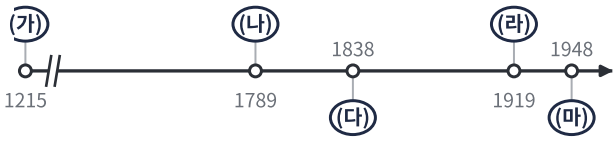
<보 기>

ㄱ. (가)는 (나)보다 먼저 채택되었다.
ㄴ. (나)는 가입한 국가에 법적 구속력을 가진다는 점에서 (가)와 구별된다.
ㄷ. (다)는 특정 집단에 대한 차별 철폐를 목적으로 한다.
ㄹ. (가)~(다)는 모두 가입한 국가에 대한 법적 구속력이 없다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11

그림은 인권 관련 문서 (가)~(마)가 나온 시기를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 고른 것은?



<보 기>

ㄱ. (가)는 왕권을 제한하고 귀족의 권리를 확인한 문서이다.
ㄴ. (나)는 사회권을 헌법에 처음 규정하였다.
ㄷ. (다)는 (나)보다 참정권 확대와 관련이 깊다.
ㄹ. (라)와 (마) 사이의 기간은 (다)와 (라) 사이 기간의 절반 이상이다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

12

(가)~(다)의 해결과 가장 관련이 깊은 협약을 바르게 연결한 것은?

(가) 이주민 자녀가 출신 민족을 이유로 학교에서 따돌림과 불이익을 받는 일이 잇따랐다.
(나) 같은 업무를 하는데도 성별을 이유로 승진 심사에서 배제되는 일이 반복되었다.
(다) 18세 미만의 아동이 학대와 방임을 당하지 않고 보호받으며 의견을 표현할 권리가 필요하다는 목소리가 커졌다.

① 여성 차별 철폐 협약 – 아동 권리 협약 – 인종 차별 철폐 협약
② 아동 권리 협약 – 여성 차별 철폐 협약 – 인종 차별 철폐 협약
③ 인종 차별 철폐 협약 – 여성 차별 철폐 협약 – 아동 권리 협약
④ 인종 차별 철폐 협약 – 아동 권리 협약 – 여성 차별 철폐 협약
⑤ 여성 차별 철폐 협약 – 인종 차별 철폐 협약 – 아동 권리 협약

13

밑줄 친 정책과 가장 관련이 깊은 권리와 그 헌법상 근거를 바르게 연결한 것은?

> ○○시는 집값과 임대료가 오르면서 주거비를 감당하지 못하는 저소득 가구가 늘자, 공공 임대 주택을 확대하고 주거비 보조금을 지급하기로 하였다.

① 평등권 – 헌법 제11조 제1항
② 환경권 – 헌법 제35조 제1항
③ 참정권 – 헌법 제24조
④ 문화권 – 문화 기본법 제4조
⑤ 주거권 – 헌법 제35조 제3항

14

(가)~(다)가 나타내는 권리를 바르게 연결한 것은?

> (가) 모든 국민은 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 권리를 가지며, 국가와 국민은 환경 보전을 위하여 노력하여야 한다. (헌법 제35조 제1항)
> (나) 모든 국민은 성별, 종교, 인종, 세대, 지역, 사회적 신분, 경제적 지위, 신체적 조건 등에 관계없이 문화 표현과 활동에서 차별받지 않으며 문화를 누릴 권리를 가진다. (문화 기본법 제4조의 취지)
> (다) 국가는 주택 개발 정책 등을 통하여 모든 국민이 쾌적한 주거 생활을 할 수 있도록 노력하여야 한다. (헌법 제35조 제3항)

① 환경권 – 문화권 – 안전권
② 환경권 – 문화권 – 주거권
③ 문화권 – 환경권 – 주거권
④ 환경권 – 주거권 – 문화권
⑤ 안전권 – 문화권 – 주거권

15

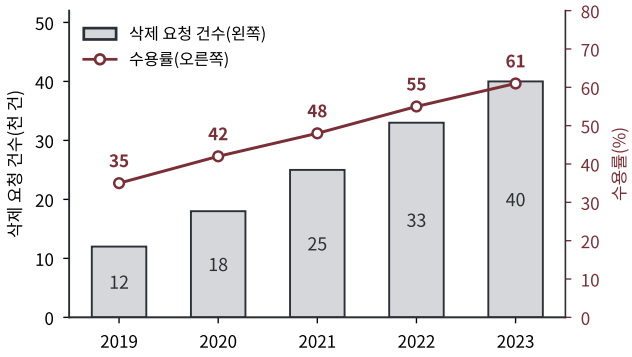
사례에 나타난 권리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

> 한 청소년이 어릴 때 인터넷 카페에 올린 글과 사진이 성인이 된 뒤에도 검색되는 것을 원치 않아, 게시 사이트에 삭제와 검색 제외를 요청하였다.

① 자신과 관련된 정보가 유통되는 것을 스스로 통제할 수 있어야 한다는 관점을 반영한다.
② 오래된 정보의 지속적 노출이 개인의 존엄과 사생활을 해칠 수 있다는 문제의식에서 출발한다.
③ 정보화 사회에서 강조되는 '잊힐 권리'와 관련된 사례이다.
④ 정보 통신 기술의 발달과 함께 새롭게 강조된 현대적 인권 문제를 보여 준다.
⑤ 헌법에 열거되지 않은 권리이므로 보장의 대상이 될 수 없다.

16

그림은 ○○국의 잊힐 권리 관련 삭제 요청 건수와 수용률을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 고른 것은? (자료는 가상이다.)



<보 기>

ㄱ. 삭제 요청 건수는 해마다 증가하였다.
ㄴ. 전년 대비 요청 건수의 증가 폭이 가장 큰 해와 증가율이 가장 큰 해는 같다.
ㄷ. 수용된 요청 건수는 2022년이 2020년의 2배 이상이다.
ㄹ. 수용되지 않은 요청 건수는 2023년이 2021년보다 적다.

① ㄱ, ㄴ　② ㄱ, ㄷ　③ ㄴ, ㄹ
④ ㄷ, ㄹ　⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

17

다음은 헌법 제10조의 내용이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

> 모든 국민은 인간으로서의 존엄과 가치를 가지며, 행복을 추구할 권리를 가진다. 국가는 개인이 가지는 불가침의 기본적 인권을 확인하고 이를 보장할 의무를 진다.

① 국가에 개인의 불가침한 기본적 인권을 확인하고 보장할 의무를 부과하며, 기본권 전반의 이념적 기초가 된다.
② 국가는 기본적 인권을 확인할 권한만 있고 보장할 의무는 지지 않는다.
③ 불가침의 기본적 인권은 법률이 정하는 범위에서만 비로소 생겨난다.
④ 행복 추구권은 열거된 기본권이 아니므로 침해되더라도 헌법적 보호를 받지 못한다.
⑤ 국가가 기본적 인권을 새로 만들어 국민에게 부여한다는 뜻을 담고 있다.

18

(가)~(다)에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 고른 것은?

> (가) 갑: 집 주변 공장의 오염 물질 배출로 건강이 위협받고 있다. 깨끗한 환경에서 살 수 있도록 국가가 대책을 세워야 한다.
> (나) 을: 재개발로 오랫동안 살던 집에서 나가야 하게 되었다. 갈 곳 없는 사람이 생기지 않도록 주거를 보장해 달라.
> (다) 병: 포털 사이트에서 이름을 검색하면 오래된 기사가 계속 나온다. 이를 지워 달라.

<보 기>

ㄱ. (가)는 헌법 제35조 제1항에서 근거를 찾을 수 있다.
ㄴ. (나)는 국가의 간섭을 배제해 달라는 요구이므로 자유권의 성격만 지닌다.
ㄷ. (다)는 정보화 사회에서 새롭게 강조된 잊힐 권리와 관련된다.
ㄹ. (가)~(다)는 모두 현대 사회에서 새롭게 강조되는 인권 문제이다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

19

(가)~(라)에 해당하는 기본권의 종류를 바르게 연결한 것은?

> (가) 국가 기관이 영장 없이 갑을 체포·구금하자, 갑은 신체의 자유를 침해당했다며 이의를 제기하였다.
> (나) 을은 공무원의 직무상 불법 행위로 재산상 손해를 입자 국가를 상대로 배상을 청구하였다.
> (다) 병은 경제적 사정으로 생계를 유지하기 어려워 국가에 최소한의 인간다운 생활 보장을 요구하였다.
> (라) 정은 선거일에 투표소에서 투표하여 지역 대표를 선출하였다.

① (가) 청구권 – (나) 자유권 – (다) 사회권 – (라) 평등권
② (가) 자유권 – (나) 사회권 – (다) 청구권 – (라) 참정권
③ (가) 자유권 – (나) 청구권 – (다) 사회권 – (라) 참정권
④ (가) 평등권 – (나) 청구권 – (다) 사회권 – (라) 참정권
⑤ (가) 자유권 – (나) 청구권 – (다) 참정권 – (라) 사회권

20

(가)~(라)는 헌법의 일부 조항을 요약한 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 고른 것은?

> (가) 제11조: 모든 국민은 법 앞에 평등하며, 성별·종교 또는 사회적 신분에 의하여 차별을 받지 아니한다.
> (나) 제24조: 모든 국민은 법률이 정하는 바에 의하여 선거권을 가진다.
> (다) 제29조: 공무원의 직무상 불법 행위로 손해를 받은 국민은 국가 또는 공공 단체에 정당한 배상을 청구할 수 있다.
> (라) 제12조: 모든 국민은 신체의 자유를 가진다.

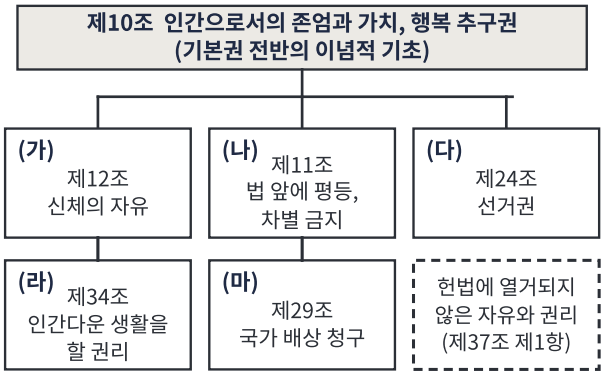
<보 기>

ㄱ. (가)는 차별 없이 동등하게 대우받을 권리를 보장하는 평등권 규정이다.
ㄴ. (나)는 국가의 정치 의사 결정에 참여하는 참정권에 해당한다.
ㄷ. (다)는 권리가 침해되었을 때 국가에 구제를 요구할 수 있는 청구권에 해당한다.
ㄹ. (라)는 국가에 적극적인 급부를 요구하는 사회권 규정이다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

21

그림은 헌법이 보장하는 기본권의 체계를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?



① (나)는 (마)와 함께 권리 침해 시 구제를 요구하는 청구권에 속한다.
② (마)는 (가)와 달리 제10조와 무관하게 성립하는 권리이다.
③ (다)는 정치에 참여하는 권리이며, 점선 상자의 권리는 헌법에 열거되지 않았다는 이유로 경시될 수 없다.
④ (라)는 국가의 간섭을 배제하는 것이 핵심인 자유권에 속한다.
⑤ (가)는 국가의 적극적 급부를 요구하는 권리로 (라)와 성격이 같다.

22

다음 글을 바탕으로 갑과 을의 주장을 평가한 것으로 가장 적절한 것은?

제37조 ① 국민의 자유와 권리는 헌법에 열거되지 아니한 이유로 경시되지 아니한다.
갑: 헌법에 이름이 적힌 기본권만 법적으로 보장돼. 나머지는 권리라고 할 수 없어.
을: 헌법에 없더라도 인간의 존엄과 가치에 비추어 중요한 자유와 권리는 보장받아야 해.

① 을의 주장은 제37조 제1항의 취지에 부합하고, 갑의 주장은 이 조항과 어긋난다.
② 제37조 제1항에 따르면 헌법에 열거되지 않은 권리는 법률로도 제한할 수 없다.
③ 갑과 을의 주장은 모두 제37조 제1항의 취지와 어긋난다.
④ 갑의 주장은 제37조 제1항의 취지에 부합하고, 을의 주장은 이 조항과 어긋난다.
⑤ 갑과 을의 주장은 모두 제37조 제1항의 취지에 부합한다.

23

사례에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 고른 것은?

공무원 A는 직무 중 주민 갑의 차량을 근거 없이 압류하였다. 경찰관 B는 법률에 근거하지 않고 갑을 구속하였다. 갑은 자신이 여성이라는 이유로 다른 주민보다 불리한 대우를 받았다고 주장한다. 이후 갑은 국가를 상대로 손해 배상을 청구하였다.

<보 기>

ㄱ. 법률에 근거하지 않은 구속은 신체의 자유(제12조)와 관련된다.
ㄴ. 성별을 이유로 한 불리한 대우는 평등권(제11조)과 관련된다.
ㄷ. 국가를 상대로 한 손해 배상 청구는 사회권에 해당한다.
ㄹ. 위 권리들은 모두 헌법 제10조를 이념적 기초로 한다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

24

표는 기본권의 성격을 국가와 개인의 관계로 나타낸 것이다. (가)~(라)에 해당하는 사례를 바르게 연결한 것은?

기본권의 성격

구분	국가와 개인의 관계
(가)	국가의 간섭을 받지 않을 소극적 지위
(나)	권리가 침해되었을 때 국가에 구제와 보상을 요구하는 지위
(다)	국가의 의사 결정에 능동적으로 참여하는 지위
(라)	국가에 인간다운 생활의 보장을 요구하는 지위

① (가) 신체의 자유 – (나) 국가 배상 청구 – (다) 선거권 행사 – (라) 인간다운 생활을 할 권리
② (가) 국가 배상 청구 – (나) 신체의 자유 – (다) 선거권 행사 – (라) 인간다운 생활을 할 권리
③ (가) 인간다운 생활을 할 권리 – (나) 국가 배상 청구 – (다) 선거권 행사 – (라) 신체의 자유
④ (가) 신체의 자유 – (나) 선거권 행사 – (다) 국가 배상 청구 – (라) 인간다운 생활을 할 권리
⑤ (가) 신체의 자유 – (나) 국가 배상 청구 – (다) 인간다운 생활을 할 권리 – (라) 선거권 행사

25

헌법 제29조 제1항에 근거하여 국가 또는 공공 단체에 배상을 청구할 수 있는 사례만을 고른 것은?

> 제29조 ① 공무원의 직무상 불법 행위로 손해를 받은 국민은 법률이 정하는 바에 의하여 국가 또는 공공 단체에 정당한 배상을 청구할 수 있다.
> (가) 경찰관이 수사 중 법률상 근거 없이 민간인의 차량을 압수하여 파손하였고, 차량 소유자가 국가에 배상을 청구하였다.
> (나) 이웃이 운전하던 차와 충돌 사고가 난 주민이 국가에 배상을 청구하였다.
> (다) 태풍으로 집이 파손된 주민이 국가에 배상을 청구하였다.
> (라) 시청 공무원이 직무 중 민원인의 서류를 고의로 폐기하여 손해가 생기자, 민원인이 시를 상대로 배상을 청구하였다.

① (가), (라)
② (나), (다)
③ (가), (다), (라)
④ (가)
⑤ (나), (라)

26

사례에 나타난 요구에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

> 제34조 ① 모든 국민은 인간다운 생활을 할 권리를 가진다.
> ⑤ 신체장애자 및 질병·노령 기타의 사유로 생활 능력이 없는 국민은 법률이 정하는 바에 의하여 국가의 보호를 받는다.
> 질병으로 일을 할 수 없고 재산도 없는 갑은 국가에 최소한의 생계 지원을 요구하였다.

① 환경 보전을 위한 국가 간 연대를 요구하는 것이므로 3세대 인권에 해당한다.
② 국가의 간섭을 배제해 달라는 요구이므로 1세대 인권인 자유권에 해당한다.
③ 기본권 침해에 대한 구제를 요구하는 청구권에 해당한다.
④ 국가의 정치적 의사 결정에 참여하려는 요구이므로 참정권에 해당한다.
⑤ 2세대 인권인 사회권에 해당하며, 이를 헌법에 명시한 흐름은 바이마르 헌법과 이어진다.

27

다음 글을 바탕으로 제12조 제1항에 위배되는 사례만을 고른 것은?

> 제12조 ① 모든 국민은 신체의 자유를 가진다. 누구든지 법률에 의하지 아니하고는 체포·구속·압수·수색 또는 심문을 받지 아니하며, 법률과 적법한 절차에 의하지 아니하고는 처벌·보안처분 또는 강제 노역을 받지 아니한다.
> (가) 경찰이 법률상 근거 없이 갑을 체포하여 며칠간 구금하였다.
> (나) 법원이 법률에 근거하여 적법한 재판 절차를 거친 뒤 을에게 징역형을 선고하였다.
> (다) 행정 기관이 병을 별도의 재판 없이 법률에도 없는 '특별 교육'이라는 명목으로 강제 노역에 동원하였다.

① (가), (다)
② (가), (나), (다)
③ (가)
④ (나)
⑤ (나), (다)

28

다음은 학생이 작성한 탐구 보고서의 일부이다. (가)~(라)에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 고른 것은?

기본권의 유형과 국가의 역할

유형	사례	국가의 역할
(가)	신체의 자유	개인의 영역에 간섭하지 않음
(나)	인간다운 생활을 할 권리	(다)
청구권	(라)	침해된 권리를 구제할 절차를 마련함

<보 기>

ㄱ. (가)는 자유권이다.
ㄴ. (나)는 사회권이다.
ㄷ. (다)에는 '적극적으로 급부를 제공하거나 생활을 보장함'이 들어갈 수 있다.
ㄹ. (라)에는 '선거권'이 들어갈 수 있다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

29

다음은 헌법 제37조 제2항이다. 밑줄 친 ㉠~㉣에 대한 설명으로 옳은 것은?

> 국민의 모든 자유와 권리는 ㉠ 국가 안전 보장·질서 유지 또는 공공복리를 위하여 ㉡ 필요한 경우에 한하여 ㉢ 법률로써 제한할 수 있으며, 제한하는 경우에도 자유와 권리의 ㉣ 본질적인 내용을 침해할 수 없다.

① ㉡은 목적 달성에 불필요하게 넓은 범위까지 제한해도 된다는 뜻이다.
② ㉣은 일정한 경우에는 기본권의 핵심 내용까지 박탈할 수 있다는 뜻이다.
③ ㉠은 국가 기관이 필요하다고 판단하면 어떤 목적으로든 제한할 수 있다는 뜻이다.
④ ㉢은 기본권을 제한하려면 국민의 대표 기관이 제정한 법률에 근거해야 한다는 뜻이다.
⑤ ㉠~㉣ 중 하나만 충족해도 기본권 제한이 헌법에 부합한다는 뜻이다.

30

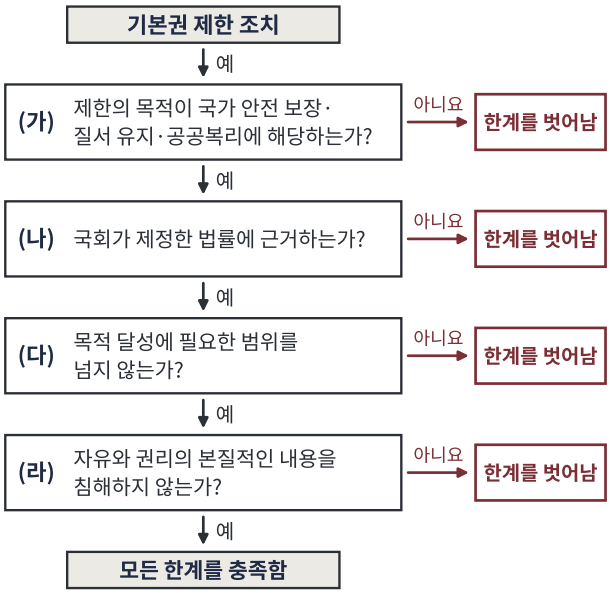
(가)~(라)에서 기본권 제한이 벗어난 한계를 바르게 연결한 것은?

> (가) 국회가 법률을 제정하여, 정부를 비판하는 집회를 막을 목적으로 집회의 자유를 제한하였다.
> (나) 행정 기관이 법률의 근거 없이 내부 지침만으로 주민의 영업 시간을 일률적으로 제한하였다.
> (다) 소음을 줄이기 위해 법률로 공원에서의 집회를 전면 금지하였으나, 시간과 소음 크기를 제한하는 덜 침해적인 방법으로도 같은 목적을 달성할 수 있다.
> (라) 질서 유지를 위한다며 법률로 모든 집회를 어떤 경우에도 열 수 없게 하여 집회의 자유 자체를 없앴다.

① (가) 방법상 – (나) 형식상 – (다) 목적상 – (라) 내용상
② (가) 목적상 – (나) 방법상 – (다) 형식상 – (라) 내용상
③ (가) 목적상 – (나) 형식상 – (다) 방법상 – (라) 내용상
④ (가) 목적상 – (나) 형식상 – (다) 내용상 – (라) 방법상
⑤ (가) 형식상 – (나) 목적상 – (다) 방법상 – (라) 내용상

31

그림은 기본권 제한 조치가 헌법에 부합하는지 판단하는 과정을 나타낸 것이다. 이에 따라 사례 A~D를 판단한 결과로 옳은 것은?



※ 위에서부터 차례로 판단하며, '아니요'가 나오면 그 단계에서 판단을 마친다.

> A. 교육부의 훈령으로, 공공복리를 이유로 모든 학생의 휴대 전화 소지를 학교 안팎에서 전면 금지하였다.
> B. 국회가 법률로, 특정 종교를 믿는 사람들의 집회를 막을 목적으로 집회를 금지하였다.
> C. 국회가 법률로, 감염병 확산 위험이 큰 시설에 한하여 일정 기간만 운영 시간을 제한하고 그 밖의 영업은 계속할 수 있게 하였다.
> D. 국회가 법률로, 공원의 소음을 줄이기 위해 전국의 모든 공원에서 모든 집회를 연중 금지하였다. 시간과 소음 크기를 제한해도 목적을 충분히 달성할 수 있다.

① A는 (나)에서, B는 (다)에서, D는 (가)에서 한계를 벗어났고, C는 모든 한계를 충족한다.
② A는 (나)에서, B는 (가)에서, D는 (라)에서 한계를 벗어났고, C는 모든 한계를 충족한다.
③ A는 (나)에서, B는 (가)에서, D는 (다)에서 한계를 벗어났고, C는 (라)에서 한계를 벗어났다.
④ A는 (가)에서, B는 (나)에서, D는 (다)에서 한계를 벗어났고, C는 모든 한계를 충족한다.
⑤ A는 (나)에서, B는 (가)에서, D는 (다)에서 한계를 벗어났고, C는 모든 한계를 충족한다.

32

사례에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 고른 것은?

국회는 대형 화재의 위험을 줄이기 위해, 일정 규모 이상의 건물 소유자에게 소방 시설 설치를 의무화하고 이를 어기면 영업을 정지할 수 있도록 하는 법률을 제정하였다. 건물 소유자 갑은 이 법이 자신의 재산권과 영업의 자유를 침해한다고 주장한다.

<보 기>

ㄱ. 이 법은 공공복리와 질서 유지라는 정당한 목적을 지닌다고 볼 수 있다.
ㄴ. 이 법은 국회가 제정한 법률이므로 형식상 한계를 충족한다.
ㄷ. 재산권은 사회권이므로 법률로도 제한할 수 없다.
ㄹ. 설치 의무 대신 일률적으로 건물의 소유권을 박탈하는 내용이었다면 방법상 한계를 위반했을 것이다.

① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

33

헌법 제37조 제2항에 대해 옳게 말한 학생만을 고른 것은?

갑: 공공복리를 위한 것이라면 법률로 어떤 내용이든 제한할 수 있으니 합헌이야.
을: 목적이 정당하고 법률에 근거했더라도 필요 이상으로 넓게 제한하면 방법상 한계를 벗어날 수 있어.
병: 본질적 내용을 침해할 수 없다는 것은 기본권을 제한하더라도 그 핵심은 남겨야 한다는 뜻이야.
정: 긴급하다고 판단하면 행정 기관이 법률 없이도 국민의 기본권을 제한할 수 있어.

① 을, 병
② 갑, 정
③ 병, 정
④ 갑, 을
⑤ 갑, 병

34

기사에 대한 분석으로 가장 적절한 것은?

국회가 새로 제정한 재난 대응 법률은 긴급 상황에서 일정 지역 주민의 이동을 제한할 수 있게 했다. 한 시민 단체는 "이 법이 주민의 신체의 자유와 거주·이전의 자유를 침해한다."며 문제를 제기하였다. 정부는 "국민의 안전을 위해 필요한 범위에서 기간을 정해 제한하는 것"이라고 밝혔다.

① 법률의 형식을 갖추었다는 사실만으로 내용상 한계까지 충족하였다고 볼 수 있다.
② 시민 단체가 문제 삼은 권리는 자유권이며, 정부는 안전이라는 목적과 필요한 범위·기간의 제한을 근거로 들고 있다.
③ 정부는 개인의 이익 증진을 목적으로 삼는다는 점에서 목적상 한계를 충족한다고 주장하고 있다.
④ 시민 단체가 문제 삼은 권리는 국가의 적극적 급부를 요구하는 사회권이다.
⑤ 이 사례에서 기본권 제한은 제37조 제2항에 따라 어떤 경우에도 허용되지 않는다.

35

다음 헌법 조항이 담고 있는 원리에 대한 설명으로 옳은 것은?

제1조 ② 대한민국의 주권은 국민에게 있고, 모든 권력은 국민으로부터 나온다.

① 국가의 중요한 정책은 대통령이 최종적으로 결정하며 국민은 이를 따를 의무만 진다.
② 주권은 국회에 있으며 국민은 국회 의원을 뽑을 권리만 가진다.
③ 국가 권력은 헌법과 법률에 따르지 않고도 국민의 동의만 있으면 행사될 수 있다.
④ 국가 권력의 정당성은 국민의 동의에서 나오며, 선거 등 국민이 정치에 참여하는 제도와 연결된다.
⑤ 국민은 선거에 참여할 수 있을 뿐 국가 권력을 감시할 수는 없다.

36

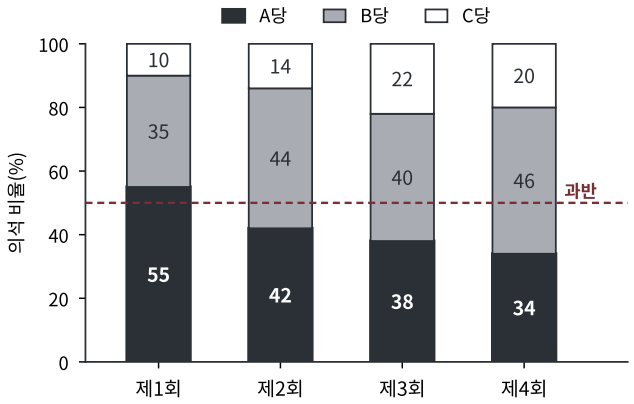
법치주의에 부합하는 사례만을 고른 것은?

(가) 국왕이 재판 없이 명령만으로 반대 세력을 구금하였다.
(나) 국회가 제정한 법률에 근거하여 정부가 세금을 부과하고 징수하였다.
(다) 권력자가 자신에게 유리하도록 국민의 기본권을 지나치게 제한하는 내용의 법률을 만들어 반대자를 처벌하였다.
(라) 행정 기관이 법률의 근거 없이 임의로 영업 허가를 취소하였다.

① (다), (라)
② (가), (라)
③ (나)
④ (나), (다)
⑤ (가)

37

그림은 ○○국 국회 의원 선거에서 정당별 의석 비율의 변화를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 고른 것은? (자료는 가상이다.)



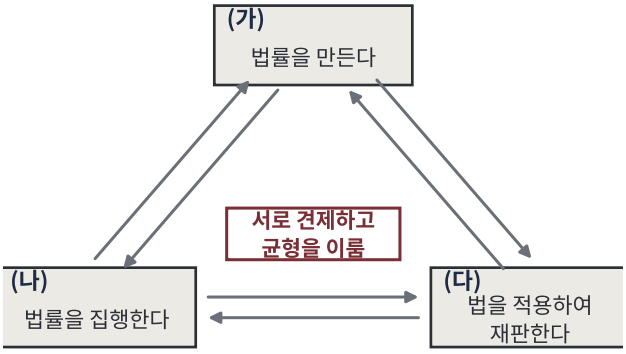
<보 기>

ㄱ. 제1당이 처음으로 바뀐 선거는 제2회 선거이다.
ㄴ. C당의 의석 비율은 선거마다 증가하였다.
ㄷ. 모든 선거에서 과반 의석을 차지한 정당은 없다.
ㄹ. 복수 정당제가 보장되면 다양한 의견이 정치 과정에 반영되고 정권 교체도 가능해진다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

38

그림은 국가 권력의 분립을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?



국가 권력을 나누는 목적: 권력의 집중과 남용을 막음

① (가)는 입법부, (나)는 행정부, (다)는 사법부이며, 세 기관이 서로 전혀 관여하지 못하도록 완전히 분리하는 것이 권력 분립의 핵심이다.
② (가)는 입법부, (나)는 사법부, (다)는 행정부이며, 이들이 서로 견제하고 균형을 이루게 하는 것은 권력의 남용을 막기 위해서이다.
③ (가)는 행정부, (나)는 입법부, (다)는 사법부이며, 이들이 서로 견제하고 균형을 이루게 하는 것은 권력의 남용을 막기 위해서이다.
④ (가)는 입법부, (나)는 행정부, (다)는 사법부이며, 권력을 나누는 것은 국가 업무를 한 기관에 모아 신속히 처리하기 위해서이다.
⑤ (가)는 입법부, (나)는 행정부, (다)는 사법부이며, 이들이 서로 견제하고 균형을 이루게 하는 것은 권력의 남용을 막기 위해서이다.

39

권력 분립의 원리에 부합하는 사례만을 고른 것은?

(가) 국회가 법률을 제정하고, 법원은 그 법률에 따라 재판한다.
(나) 대통령이 국회 의원 모두를 임명하고, 국회가 제정할 법률의 내용까지 대통령이 지시한다.
(다) 행정 기관이 법원의 재판 결과를 임의로 바꿀 수 있다.
(라) 국회, 정부, 법원이 각각 법률 제정, 법률 집행, 재판을 맡되 서로의 권한 행사를 견제할 수 있다.

① (가), (다)
② (다), (라)
③ (가)
④ (나), (라)
⑤ (가), (라)

40

(가), (나)에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 고른 것은?

(가) 국가 권력의 행사는 국민의 대표인 국회가 만든 법률에 근거하여야 하며, 그 법률의 내용도 헌법에 합치되어야 한다.
(나) 국가 권력을 입법, 행정, 사법으로 나누어 서로 다른 기관이 맡게 하고 이들이 서로 견제하게 하여 권력의 집중과 남용을 막는다.

<보 기>

ㄱ. (가)는 법치주의, (나)는 권력 분립과 관련된다.
ㄴ. (가)는 국가 기관이 국민의 동의 없이도 자유롭게 권력을 행사할 수 있도록 허용하는 원리이다.
ㄷ. (나)는 한 기관이 국가 권력을 독점하지 못하게 하려는 것이다.
ㄹ. (나)는 세 기관이 서로 간섭하지 않는 것을 핵심으로 한다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

41

표는 A~D국의 국가 권력 구조와 기본권 침해 신고·구제 건수를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 고른 것은? (자료는 가상이다.)

국가별 권력 구조와 기본권 침해 구제 현황

국가	법률 제정·집행·재판을 맡는 기관	신고 건수	구제된 건수
A	한 기관이 모두 담당	500	100
B	서로 다른 세 기관이 담당	400	240
C	서로 다른 세 기관이 담당	800	320
D	한 기관이 모두 담당	200	60

<보 기>

ㄱ. 세 기관이 권한을 나누어 맡는 국가의 구제율은 모두 한 기관이 모두 맡는 국가의 구제율보다 높다.
ㄴ. 구제되지 못한 건수는 A국이 D국의 2배 이상이다.
ㄷ. 이 자료만으로 권력 분립이 구제율을 높인 원인이라고 단정할 수 있다.
ㄹ. 신고 건수가 가장 적은 D국은 기본권 침해가 가장 적게 일어난 나라이다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

42

사례에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 고른 것은?

□□시는 새 쓰레기 소각장의 위치를 정하면서 공청회를 열지 않고 공무원 회의만으로 결정하였다. 주민들은 결정 과정에 의견을 반영할 기회가 없었다며 반발하였다. 일부 주민은 시민 단체와 함께 서명 운동을 벌였고, 다음 선거에서는 후보들의 공약을 비교하여 투표하기로 하였다.

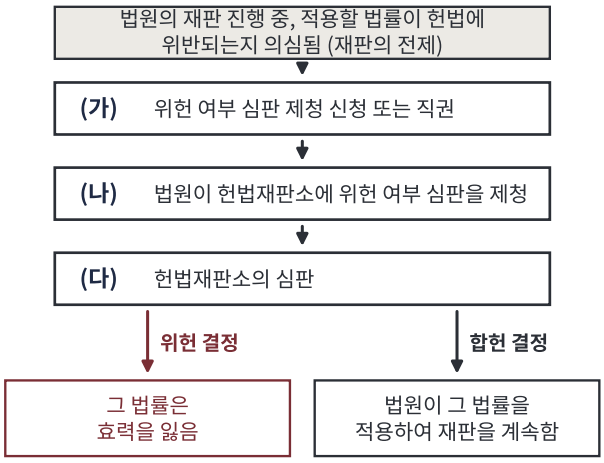
<보 기>

ㄱ. 정책 결정 과정에 시민의 의견이 반영될 통로가 필요함을 보여 준다.
ㄴ. 공청회는 시민이 정책 결정 과정에 참여하는 방법 중 하나이다.
ㄷ. 서명 운동과 투표는 모두 시민이 정치에 참여하는 방법이다.
ㄹ. 시민 참여는 선거 때 투표하는 것으로 충분하며 그 밖의 참여는 필요하지 않다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

43

그림은 위헌 법률 심판의 절차를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?



① (나)는 재판의 전제가 되지 않는 법률에 대해서도 할 수 있다.
② (가)에서 소송 당사자는 재판과 무관하게 법률의 위헌 여부를 곧바로 헌법재판소에 심판 청구할 수 있다.
③ (다)에서 위헌 결정이 나도 해당 법률의 효력에는 변함이 없다.
④ (다)는 대법원이 맡아 위헌으로 판단한 법률을 스스로 폐지한다.
⑤ (나)의 주체는 법원이며, (다)에서 위헌 결정이 나면 해당 법률은 효력을 잃는다.

44

(가)~(다)에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 고른 것은?

(가) 갑은 재판 중 적용되는 법률이 위헌이라며 법원에 위헌 법률 심판 제청을 신청하였으나 기각되자, 헌법재판소에 헌법소원을 청구하였다.
(나) 을은 공권력의 행사로 기본권을 침해당했다며 다른 법적 구제 절차를 모두 거쳤으나 구제받지 못하자 헌법재판소에 헌법소원을 청구하였다.
(다) 법원이 재판 중 법률의 위헌이 의심되자 직권으로 헌법재판소에 위헌 여부 심판을 제청하였다.

<보 기>

ㄱ. (가)에서 갑이 헌법소원을 청구할 수 있었던 것은 법원이 제청 신청을 받아들였기 때문이다.
ㄴ. (나)는 공권력의 행사로 침해된 기본권의 구제를 구하는 권리 구제형 헌법소원에 해당한다.
ㄷ. (다)는 법원이 헌법재판소에 제청하는 방식으로 이루어지는 위헌 법률 심판이다.
ㄹ. (가)는 법률이 아닌 공권력의 행사로 침해된 기본권만을 다투는 것이다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

45

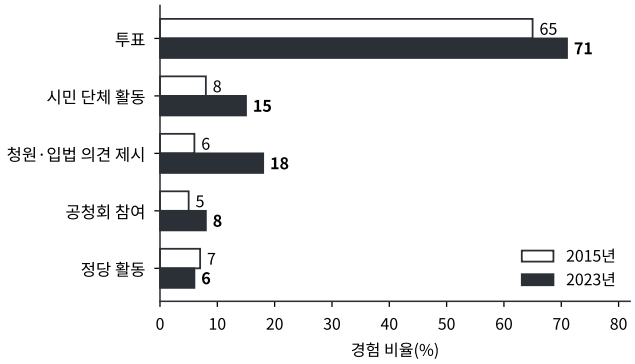
(가)~(다)의 상황에서 도움을 받을 수 있는 기관을 바르게 연결한 것은?

(가) 주민 갑은 구청이 위법·부당하게 건축 허가를 내주지 않는다며 행정 기관의 처분에 대한 고충을 제기하려 한다.
(나) 직장에서 성별을 이유로 승진에서 차별을 받았다고 생각한 을이 차별 행위에 대한 조사와 구제를 요청하려 한다.
(다) 병은 공권력의 행사로 기본권이 침해되었고 다른 법적 구제 절차도 모두 거쳤으나 구제받지 못하여 마지막으로 구제를 요청하려 한다.

① (가) 국민권익위원회 – (나) 헌법재판소 – (다) 국가인권위원회
② (가) 헌법재판소 – (나) 국가인권위원회 – (다) 국민권익위원회
③ (가) 국민권익위원회 – (나) 국가인권위원회 – (다) 헌법재판소
④ (가) 국가인권위원회 – (나) 헌법재판소 – (다) 국민권익위원회
⑤ (가) 국가인권위원회 – (나) 국민권익위원회 – (다) 헌법재판소

46

그림은 ○○시 주민이 지난 1년간 정치 참여 방식별로 경험한 비율을 2015년과 2023년에 조사한 결과이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 고른 것은? (자료는 가상이다.)



<보 기>

ㄱ. 2023년에 경험 비율이 가장 낮은 방식은 정당 활동이다.
ㄴ. 2015년 대비 2023년의 증가 폭이 가장 큰 방식은 청원·입법 의견 제시이다.
ㄷ. 증가율이 가장 큰 방식은 시민 단체 활동이다.
ㄹ. 2023년 시민 단체 활동의 경험 비율은 공청회 참여의 2배 이상이다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

47

(가)~(다)에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 고른 것은?

(가) 같은 업종에 종사하는 사람들이 모여 세금 감면과 규제 완화를 국회와 정부에 요구한다.
(나) 여러 직업의 시민이 모여 지역 하천의 생태 보호를 위해 감시 활동과 서명 운동을 벌인다.
(다) 정권 획득을 목표로 후보를 공천하여 선거에 참여한다.

<보 기>

ㄱ. (가)는 구성원의 특수한 이익을 추구한다.
ㄴ. (나)는 정권 획득을 주된 목적으로 한다.
ㄷ. (다)는 후보를 공천해 선거에 참여한다.
ㄹ. (가)와 (나)는 모두 공익을 최우선 목적으로 한다.

① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

48

다음은 롤스의 주장을 요약·재구성한 것이다. 제시문에 나타난 시민 불복종의 특징으로 옳지 않은 것은?

> 시민 불복종은 정의로운 사회에서도 나타날 수 있는, 공적이고 비폭력적이며 양심에 따른 위법 행위로서, 대개 법이나 정부 정책의 변화를 가져오기 위해 이루어진다. 이는 사회의 다수가 공유하고 있는 정의관에 호소하는 행위이다. 시민 불복종을 하는 사람은 법에 대한 충실성의 한계 안에서 행동하며, 그 행위에 따르는 법적 결과를 기꺼이 받아들인다.

① 양심에 따라 부당한 법이나 정책의 변화를 요구한다.
② 공개적으로 이루어지며 폭력을 사용하지 않는다.
③ 사회 다수가 공유하는 정의관에 호소한다.
④ 법에 대한 충실성의 한계 안에서 이루어진다.
⑤ 처벌을 피하기 위해 행위자의 신원을 숨기고 법적 책임을 지지 않는다.

49

롤스의 입장에서 시민 불복종에 해당하는 사례만을 고른 것은?

> (가) 갑 등은 인종이 다르다는 이유로 공공시설 이용을 제한한 법이 모든 시민의 평등한 기본적 자유를 침해한다고 보았다. 이들은 금지된 구역에 공개적으로 앉아 항의하였고, 경찰의 연행과 기소를 받아들였다.
> (나) 을은 자신에게 부과된 세금이 많다는 이유로 납부를 거부하고 신분을 숨긴 채 잠적하였다.
> (다) 병 등은 법이 불합리하다며 한밤중에 몰래 관공서 건물에 불을 질러 항의하였다.
> (라) 정 등은 공정한 기회 균등을 해치는 입시 제도를 바꾸기 위해 신고 없이 공개적으로 거리 행진을 벌였다. 이들은 폭력을 쓰지 않았고 법적 책임을 지겠다고 밝혔다.

① (가)
② (나), (라)
③ (가), (라)
④ (나), (다)
⑤ (가), (다), (라)

50

표는 위법 행위 A~D를 롤스가 제시한 시민 불복종의 기준에 따라 평가한 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 고른 것은? (자료는 가상이다.)

시민 불복종 기준의 충족 여부

구분	공개적으로 실행	비폭력적 수단	다수의 정의관에 호소	법적 결과 수용
A	○	○	○	○
B	○	○	×	○
C	×	○	○	×
D	○	×	○	○

<보 기>

ㄱ. A는 네 가지 기준을 모두 충족하므로 시민 불복종으로 볼 수 있다.
ㄴ. B는 공개성·비폭력성·법적 결과 수용의 기준을 충족하므로 시민 불복종으로 볼 수 있다.
ㄷ. C는 공개성과 법적 결과 수용의 기준을 충족하지 못한다.
ㄹ. D는 비폭력성의 기준을 충족하지 못한다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

정답

ARC N°11 · C파트 FINAL 50 · 정답표

01 ④	02 ②	03 ③	04 ③	05 ②	06 ③	07 ⑤	08 ①	09 ②	10 ⑤
11 ②	12 ③	13 ⑤	14 ②	15 ⑤	16 ②	17 ①	18 ④	19 ③	20 ④
21 ③	22 ①	23 ④	24 ①	25 ①	26 ⑤	27 ①	28 ④	29 ④	30 ③
31 ⑤	32 ④	33 ①	34 ②	35 ④	36 ③	37 ②	38 ⑤	39 ⑤	40 ②
41 ①	42 ④	43 ⑤	44 ②	45 ③	46 ①	47 ①	48 ⑤	49 ③	50 ④

정답 및 핵심 근거

난도(D3~D5)와 출제 개념은 학습자용 참고 표기이며, 근거는 시험범위(학교 학습지·교과서·『생각의 지도』) 안의 내용만 사용했습니다.

번호	정답	난도	핵심 개념	핵심 근거
01	④	D3	인권의 특징	(가)는 인종·국적과 무관하게 모든 인간에게 적용되므로 보편성, (나)는 함부로 침해·박탈할 수 없으므로 불가침성, (다)는 태어나면서부터 가지므로 천부성.
02	②	D3	인권의 특징(오개념 판별)	천부성은 법률 규정과 무관하게 태어나면서부터 지니는 성질이고, 항구성은 시간이 지나도 소멸하지 않는 성질이다.
03	③	D4	인권의 발달과 세대별 특징(도식)	시민 혁명기는 국가 권력의 간섭을 막는 자유(1세대), 산업화 이후는 국가의 적극적 보장(2세대), 20세기 후반 이후는 지구촌 문제에 대응하는 연대(3세대).
04	③	D4	인권의 세대 구분 적용	(가)는 국가의 적극적 급부(사회권)라 2세대, (나)는 국가 간 협력이 필요한 환경 문제라 3세대, (다)는 국가 권력으로부터의 자유라 1세대.
05	②	D3	2세대 인권(사회권)의 이해	국가의 개입을 막는 것은 자유권(1세대)의 성격이고, 2세대 인권은 국가의 적극적 역할을 요구한다.
06	③	D3	마그나카르타와 권리 장전	마그나카르타(1215)는 왕권을 법으로 제한한 출발점, 권리 장전(1689)은 의회의 권리와 국민의 자유를 확인한 문서로 모두 영국 문서이다.
07	⑤	D4	인권 관련 문서의 시기순	권리 장전(1689) → 미국 독립 선언(1776) → 바이마르 헌법(1919) → 세계 인권 선언(1948).
08	①	D4	시민 혁명기 문서와 자유권 확립	(가)는 미국 독립 선언(1776), (나)는 프랑스 인권 선언(1789)이다. 둘 다 천부의 자연권을 내세웠고 자유권 확립에 기여했으며, 사회권은 20세기 초에 헌법에 명시되기 시작했다.
09	②	D4	인민헌장과 바이마르 헌법	인민헌장(1838)은 참정권 확대 요구, 바이마르 헌법(1919)은 사회권 명시. 자유권은 그 이전 시민 혁명기에 확립되었다.
10	⑤	D5	세계 인권 선언·국제 인권 규약·협약	세계 인권 선언(1948)은 구속력이 없고, 국제 인권 규약(1966)과 차별 철폐 협약(1979)은 가입국에 구속력을 가진다.
11	②	D5	인권 문서의 시기와 성격(연표)	(가)=마그나카르타(1215), (나)=프랑스 인권 선언(1789), (다)=인민헌장(1838), (라)=바이마르 헌법(1919), (마)=세계 인권 선언(1948). (라)~(마)는 29년, (다)~(라)는 81년이므로 29는 81의 절반(40.5)에 못 미친다.
12	③	D3	집단별 인권 협약	민족·인종에 따른 차별은 인종 차별 철폐 협약(1965), 성별 차별은 여성 차별 철폐 협약(1979), 18세 미만 아동의 보호는 아동 권리 협약(1989).
13	⑤	D3	주거권	국가가 주택 개발 정책 등으로 모든 국민이 쾌적한 주거 생활을 할 수 있도록 노력해야 한다는 것은 헌법 제35조 제3항(주거권)에 근거한다.
14	②	D4	현대 사회의 인권 (환경권·문화권·주거권)	(가)는 건강하고 쾌적한 환경 → 환경권, (나)는 차별 없이 문화를 누릴 권리 → 문화권, (다)는 쾌적한 주거 생활 → 주거권.
15	⑤	D4	잊힐 권리와 제37조 제1항	헌법 제37조 제1항은 자유와 권리가 헌법에 열거되지 않은 이유로 경시되어서는 안 된다고 규정한다.

16	②	D5	잊힐 권리 관련 자료 해석	요청 건수 12→18→25→33→40(천 건). 증가 폭은 6, 7, 8, 7로 2022년이 최대지만 증가율은 50 %, 38.9 %, 32 %, 21.2 %로 2020년이 최대. 수용 건수 2020년 7.56, 2022년 18.15(2.4배). 미수용 건수 2021년 13.0, 2023년 15.6.
17	①	D4	헌법 제10조	제10조는 국가가 인권을 '확인'하고 '보장할 의무'를 진다고 밝히며 모든 기본권의 이념적 기초가 된다. 인권은 국가가 부여하는 것이 아니다.
18	④	D5	현대 사회 인권 문제의 종합	(가) 환경권(제35조 제1항), (나) 국가의 정책적 보장을 요구하는 주거권, (다) 정보 인권(잊힐 권리). 모두 현대 사회에서 확장된 인권이다.
19	③	D4	기본권의 종류와 사례	신체의 자유는 자유권, 국가 배상 청구는 기본권 침해 시 구제를 요구하는 청구권, 생계 보장 요구는 사회권, 대표 선출은 참정권.
20	④	D4	기본권 관련 헌법 조항의 성격	신체의 자유는 국가의 간섭을 배제하는 자유권이며, 급부를 요구하는 사회권과는 성격이 다르다.
21	③	D5	기본권의 체계와 제10조·제37조 제1항	(가) 자유권, (나) 평등권, (다) 참정권, (라) 사회권, (마) 청구권. 제10조는 모든 기본권의 이념적 기초이고, 제37조 제1항은 열거되지 않은 권리의 경시를 금지한다.
22	①	D4	헌법 제37조 제1항 (열거되지 않은 권리)	제37조 제1항은 '열거되지 않았다'는 이유만으로 자유와 권리를 경시하지 못하게 한다. 이것이 곧 제한 불가를 뜻하지는 않는다.
23	④	D4	자유권·평등권·청구권의 구분과 제10조	국가 배상 청구는 청구권이며 사회권이 아니다. 제10조(인간의 존엄과 가치, 행복 추구권)는 기본권 전반의 이념적 기초이다.
24	①	D4	기본권과 국가의 역할	자유권(신체의 자유)은 소극적 지위, 청구권(국가 배상 청구)은 구제 요구, 참정권(선거권)은 능동적 참여, 사회권(인간다운 생활)은 급부 요구.
25	①	D4	청구권(국가 배상 청구권)	공무원의 직무상 불법 행위로 인한 손해여야 한다. 사인 간 사고(나)와 자연재해(다)는 해당하지 않는다.
26	⑤	D4	사회권(인간다운 생활을 할 권리)	국가의 적극적 보호·급부를 요구하는 사회권은 2세대 인권이며, 20세기 초 바이마르 헌법에 명시되었다.
27	①	D4	신체의 자유(제12조 제1항)	(가)와 (다)는 법률·적법한 절차 없이 체포·강제 노역을 한 경우이며, (나)는 법률과 적법한 절차를 지킨 처벌이다.
28	④	D4	기본권의 유형과 국가의 역할(탐구 보고서)	선거권은 참정권의 예이며, 청구권의 예는 국가 배상 청구권 등이다.
29	④	D3	헌법 제37조 제2항의 문구 해석	㉠ 목적상, ㉡ 방법상, ㉢ 형식상, ㉣ 내용상 한계이며 네 가지를 모두 지켜야 한다.
30	③	D5	기본권 제한의 네 가지 한계 적용	(가) 정당한 목적이 아님 → 목적상, (나) 법률이 아님 → 형식상, (다) 필요한 범위 초과 → 방법상, (라) 본질적 내용 침해 → 내용상.
31	⑤	D5	기본권 제한의 판단 순서(흐름도)	A는 법률이 아닌 훈령이라 (나)에서 탈락. B는 특정 종교 배척이 목적이라 (가)에서 탈락. C는 범위·기간을 한정해 모든 단계를 통과. D는 덜 침해적인 방법이 있는데도 전면 금지해 (다)에서 탈락. 그림의 순서에 따라 처음 '아니요'가 나온 단계를 본다.
32	④	D5	기본권 제한의 합헌성 판단	기본권은 제37조 제2항의 요건을 갖추면 법률로 제한할 수 있다. 재산권은 사회권이 아니며 법률로 제한할 수 없는 권리도 아니다.
33	①	D4	제37조 제2항의 이해(대화)	목적의 정당성만으로 합헌이 되지 않고(갑), 제한은 법률에 근거해야 한다(정). 필요한 범위를 넘지 않아야 하고(을) 본질적 내용은 지켜야 한다(병).
34	②	D5	기본권 제한 사례의 종합 분석	이동의 자유는 자유권이고, 정부는 목적(안전=공공복리·질서 유지)과 방법(필요한 범위·기간)의 정당성을 들고 있다. 법률의 형식은 형식상 한계만 충족한다.
35	④	D3	국민주권의 원리	국민 주권은 국가 권력의 정당성이 국민에게서 나온다는 원리로, 선거·정치 참여·권력 감시와 이어진다.
36	③	D4	법치주의	법치주의는 국가 권력이 국민의 대표가 만든 법에 따라 행사되고, 그 법의 내용도 헌법에 합치해야 한다는 원리이다. (다)는 법률의 형식을 갖추었어도 내용이 기본권을 지나치게 제한한다.
37	②	D4	복수 정당제와 민주적 선거(자료 해석)	제1회 A(55), 제2회 B(44)가 제1당이 되어 제1당이 바뀌었다. C는 10→14→22→20으로 제4회에서 감소했고, 제1회에는 A당이 과반(55 %)이었다.

38	⑤	D3	권력 분립의 의미와 목적(도식)	법률을 제정하는 (가)는 입법부, 법률을 집행하는 (나)는 행정부, 법을 적용해 재판하는 (다)는 사법부이다. 권력을 나누어 서로 견제하고 균형을 이루게 하는 목적은 권력 남용을 막아 국민의 자유와 권리를 지키는 것이다.
39	⑤	D4	권력 분립 원리의 적용	권력 분립은 입법·행정·사법을 서로 다른 기관이 맡고 서로 견제하게 하는 원리이다. (나)는 행정부가 입법을 좌우하고 (다)는 행정부가 재판에 개입하므로 원리에 어긋난다.
40	②	D4	법치주의와 권력 분립의 구분	(가)는 법치주의, (나)는 권력 분립이다. 법치주의는 권력 행사도 법에 따르게 하는 원리이고, 권력 분립은 기관을 나누고 서로 견제·균형을 이루게 하는 원리이다.
41	①	D5	권력 분립과 기본권 보호(자료 해석)	구제율은 A 20 %, B 60 %, C 40 %, D 30 %로 권력을 나눈 B·C(60, 40 %)가 나누지 않은 A·D(20, 30 %)보다 높다. 미구제 건수는 A 400건, D 140건이다. 상관관계만으로 원인을 단정할 수 없고, 신고 건수가 적다고 침해가 적었다고 볼 수도 없다.
42	④	D4	시민 참여의 필요성과 방법	시민 참여는 투표, 정당 활동, 이익집단·시민 단체 활동, 공청회, 청원 등 다양한 방식으로 이루어지며, 권력을 감시하고 정책에 시민의 의견을 반영하는 데 필요하다.
43	⑤	D4	위헌 법률 심판의 절차(절차도)	위헌 법률 심판은 재판의 전제가 된 법률이 대상이며, 법원이 제청하고 헌법재판소가 심판한다. 위헌 결정이 나면 그 법률은 효력을 잃는다.
44	②	D5	위헌 법률 심판과 헌법소원의 유형	(가)는 법원이 제청 신청을 기각한 경우의 위헌 심사형 헌법소원으로 법률의 위헌 여부가 쟁점이다. (나)는 권리 구제형, (다)는 법원 제청에 의한 위헌 법률 심판이다.
45	③	D4	권리 구제 기관의 구분	행정 기관의 위법·부당 처분에 대한 고충 민원은 국민권익위원회, 차별 행위의 조사·구제는 국가인권위원회, 마지막 구제 수단인 헌법소원은 헌법재판소이다.
46	①	D5	시민 참여의 방식(자료 해석)	2023년 71·15·18·8·6 중 정당 활동(6)이 최저. 증가 폭은 +6, +7, +12, +3, −1. 증가율은 시민 단체 87.5 %, 청원·입법 의견 제시 200 %이고, 15÷8=1.875로 2배에 못 미친다.
47	①	D4	정당·이익집단·시민 단체	(가)는 이익집단, (나)는 시민 단체, (다)는 정당이다. 시민 단체는 공익을 추구하며 정권 획득을 목적으로 하지 않고, 이익집단은 구성원의 특수한 이익을 추구한다.
48	⑤	D4	시민 불복종의 의미와 특징(롤스)	시민 불복종은 공개적·비폭력적이며, 법적 결과(처벌)를 받아들이는 것이 특징이다.
49	③	D5	시민 불복종의 판단(롤스의 입장)	(가)와 (라)는 공개적·비폭력적이며 정의관에 호소하고 법적 결과를 받아들인다. (나)는 사적 이익·신분 은폐, (다)는 비공개·폭력이다.
50	④	D5	시민 불복종의 조건 종합(롤스)	시민 불복종은 네 기준을 모두 충족해야 한다. B는 다수의 정의관에 호소하지 않아 제외된다.

핵심 개념 지도

각 개념 상자 오른쪽 아래의 번호는 그 개념을 다룬 문항입니다.

Ⅰ. 인권의 의미와 확장 · 현대 사회의 인권

인권의 의미와 특징

인간이 인간이기 때문에 누리는 기본적 권리
보편성: 인종·성별·국적과 무관하게 모든 인간
천부성: 태어나면서부터 지님
불가침성: 국가·타인이 함부로 침해·박탈 불가
항구성: 시간이 지나도 소멸하지 않음

Q 01 02

세대별 인권

1세대(18~19세기 시민 혁명기): 국가로부터의 자유 — 자유권·참정권
2세대(20세기 초): 국가에 의한 인간다운 삶 — 사회권
3세대(20세기 후반~): 국가 간 연대 — 평화·환경 등 연대권

Q 03 04 05 26

인권 보장 문서의 발달

마그나카르타(1215) 왕권을 법으로 제한 → 권리 장전(1689) 의회의 권리·국민의 자유 확인
미국 독립 선언(1776)·프랑스 인권 선언(1789) 천부의 자연권, 자유권 확립 → 인민헌장(1838) 참정권 확대 요구
바이마르 헌법(1919) 사회권 명시 → 세계 인권 선언(1948) 인권의 공통 기준, 법적 구속력 없음
국제 인권 규약(1966) 시민적·정치적 권리 규약 + 경제적·사회적·문화적 권리 규약, 법적 구속력
협약: 인종 차별 철폐(1965) · 여성 차별 철폐(1979) · 아동 권리(1989)

Q 06 07 08 09 10 11 12

현대 사회의 인권

주거권: 쾌적한 주거 생활(헌법 제35조 제3항)
환경권: 건강하고 쾌적한 환경(제35조 제1항)
문화권: 차별 없이 문화를 누릴 권리(문화 기본법 제4조)
안전권, 정보 인권(잊힐 권리)

Q 13 14 15 16 18

헌법 제10조

모든 국민은 인간으로서의 존엄과 가치를 가지며 행복을 추구할 권리를 가진다
국가는 개인의 불가침의 기본적 인권을 확인하고 보장할 의무
→ 기본권 전반의 이념적 기초

Q 17 21 23

Ⅱ. 헌법과 기본권 · 기본권 제한의 한계

기본권의 종류와 조항

자유권 — 신체의 자유(제12조): 국가의 간섭 배제
평등권 — 법 앞의 평등(제11조): 성별·종교·사회적 신분에 의한 차별 금지
참정권 — 선거권(제24조): 정치 참여
사회권 — 인간다운 생활(제34조): 국가의 적극적 보장
청구권 — 국가 배상 청구(제29조): 침해 시 구제 요구

Q 19 20 21 23 24 25 26 27 28

열거되지 않은 권리 (제37조 제1항)

국민의 자유와 권리는 헌법에 열거되지 아니한 이유로 경시되지 아니한다
→ 잊힐 권리 등 새로운 권리도 보호 대상이 될 수 있다
('경시되지 않는다' ≠ '제한할 수 없다')

Q 15 21 22

기본권 제한의 한계 (제37조 제2항)

목적상 한계 — 국가 안전 보장·질서 유지·공공복리를 위한 경우에 한함
형식상 한계 — 국회가 제정한 법률로써 (행정 기관의 지침·고시만으로는 불가)
방법상 한계 — 필요한 경우에 한하여, 목적 달성에 필요한 범위를 넘지 않을 것
내용상 한계 — 자유와 권리의 본질적인 내용은 침해할 수 없음
※ 네 가지를 모두 충족해야 하며, 하나라도 벗어나면 헌법에 부합하지 않는다. 목적의 정당성만으로 합헌이 되지 않는다.

Q 29 30 31 32 33 34

III. 인권 보장을 위한 제도적 장치 · 시민 참여

국민 주권 · 법치주의 · 선거

국민 주권(제1조 제2항): 주권은 국민에게, 모든 권력은 국민으로부터
법치주의: 법에 근거한 통치 + 법의 내용도 헌법에 합치
민주적 선거·복수 정당제: 대표 선출, 다양한 의견 반영, 정권 교체 가능

Q 35 36 37 40

권력 분립(삼권분립)

입법부(국회): 법률 제정
행정부(정부): 법률 집행
사법부(법원): 법 적용·재판
서로 견제하고 균형 → 권력의 집중·남용 방지 → 국민의 자유와 권리(기본권) 보장

Q 38 39 40 41

헌법재판소와 권리 구제

위헌 법률 심판: 법원이 제청 → 위헌 결정 시 법률 효력 상실
헌법소원 — 위헌 심사형: 법원이 제청 신청을 기각한 경우 / 권리 구제형: 공권력의 행사·불행사로 기본권 침해
국가인권위원회: 인권 침해·차별 조사·구제
국민권익위원회: 고충 민원

Q 43 44 45

시민 참여

투표·정당 활동·이익집단·시민 단체·공청회·청원·입법 의견 제시
이익집단: 구성원의 특수 이익
시민 단체: 공익, 권력 감시
정당: 정권 획득 목적, 후보 공천

Q 42 46 47

시민 불복종 (롤스)

정의로운 사회에서도 나타날 수 있는 공적·비폭력적·양심적 위법 행위 — 사회 다수가 공유하는 정의관에 호소, 법에 대한 충실성의 한계 안에서 행동, 법적 결과를 받아들임
평등한 기본적 자유의 원칙이나 공정한 기회 균등의 원칙이 명백히 침해될 때 시정을 요구
※ 사적 이익·신분 은폐·폭력은 시민 불복종이 아니다.

Q 48 49 50